



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 ביוני 2024

1764

ד' בסיוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל)

1094 (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון), התשפ"ד–2024

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר), התשפ"ד-2024, בסעיף 1, בריש, במקום "של שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה" יבוא "שמיים תחילתו של חוק זה ועד יום י"ד בחשוון התשפ"ה (15 בנובמבר 2024)".

ד ב ר י ה ס ב ר

קליטת העצורים הרבים, תוך חריגה מהוראות לעניין שטח מחיה ולעניין הלנה על מיטה. בהתאם לכך ביום ג' בחשוון התשפ"ד (18 באוקטובר 2023), אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד-2023. בהוראת שעה זו נקבע הסדר בסעיף 19כ לפקודת בתי הסוהר, המאפשר לשר לביטחון לאומי, בהמלצת נציב בתי הסוהר ובהסכמת ראש הממשלה ושר הביטחון, להכריז על מצב חירום כליאתי, אם שוכנע כי בשל המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הכריז שר הביטחון 'מצב מיוחד בעורף', יש צורך במקומות כליאה נוספים באופן מיידי, או שקיימת סבירות גבוהה כי יהיה צורך כאמור, וכי לא ניתן לקיים את ההוראות הדין לעניין שטח מחיה מזערי או את ההוראות לעניין זכאות למיטה לפי סעיף 11ב(2) לפקודה או לפי סעיף 9(ב)2 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996. משמעות ההכרזה, כי יהיה ניתן להלין עצורים ואסירים תוך חריגה מהוראות הדין לעניין שטח מחיה, וככל שיידרש, אף להלין שלא על מיטה תוך חריגה מהוראות הדין לעניין זכאות למיטה. הוראת השעה נקבעה תחילה לתקופה של שלושה חודשים אך בשל העלייה המתמשכת במספר הכלואים הוארך תוקף הוראת השעה מזמן לזמן, עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024). הוראת השעה האמורה תלויה כאמור בהכרזה של השר לביטחון לאומי. הכרזה כאמור ניתנה ביום ז' בחשוון התשפ"ד (22 באוקטובר 2023) לתקופה של חמישה ימים, ותוקפה הוארך מזמן לזמן עד יום כ"ד בסיוון התשפ"ד (30 ביוני 2024).

לנוכח מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר וכדי לאפשר המשך קליטת עצורים נוספים מגורמי הביטחון, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו ופועלים כל העת לקידום צעדים ופעולות שיאפשרו המשך קליטת עצורים נוספים ויסייעו בהפחתת הצפיפות. במסגרת זו, כחלק מהצעדים שקודמו להתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, ביום ב' באדר ב' התשפ"ד (12 במרץ 2024) חוקק החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר), התשפ"ד-2024, ואותו מוצע לתקן (להלן – החוק).

סעיף 1 ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית שבמסגרתה חדרו אלפי מחבלים מרצועת עזה ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר וממים וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. במתקפת טרור זו נרצחו מעל 1,500 אזרחים חיילים ואנשי כוחות הביטחון, נפצעו אלפים ומאות נשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה.

לנוכח האירועים האמורים הכריז שר הביטחון, ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), על מצב מיוחד בעורף ברדיוס של 0-80 ק"מ מרצועת עזה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9ג(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן – חוק ההתגוננות האזרחית). בהמשך לכך, שר הביטחון הרחיב את הכרזתו על מצב מיוחד בעורף לשטח המדינה כולה. בהתאם להוראות חוק ההתגוננות האזרחית, הכרזה שר הביטחון אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כמו כן, הוכרז בצה"ל על מלחמת "חרבות ברזל", וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה.

מתחילת מלחמת "חרבות ברזל" פועלים כוחות הביטחון בעצימות גבוהה מאוד לשמירה על שלום הציבור וביטחונו. במסגרת זו, בוצעו מעצרים רבים ובעקבות זאת מצבת הכלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר עלתה משמעותית. על פי נתונים שהתקבלו משירות בתי הסוהר עולה כי ביום כ"א בתשרי התשפ"ד (6 באוקטובר 2023) עמדה מצבת הכלואים במיתקני הכליאה על 16,353 כלואים וביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023) עמדה מצבת הכלואים על 16,802 כלואים בכלל מיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר – עלייה של למעלה מ-440 כלואים בתוך ימים אחדים, והערכות גורמי הביטחון באותה העת היו כי קיים צפי לקליטתם של עצורים רבים נוספים בתקופה הקרובה על רקע מצב המלחמה (הערכות אשר אכן התממשו בפועל, כפי שיפורט בהמשך).

לנוכח האמור, כדי לאפשר לשירות בתי הסוהר לתת מענה למעצרים הרבים בשל פעילות כוחות הביטחון, הוחלט לפעול לקידום תיקון חקיקה שיאפשר את המשך

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 598.

דברי הסבר

- * קידום פעולות למימוש פרויקט הקמת אשכול מגידו.
- * הגברת השימוש בפיקוח אלקטרוני.

נוסף על האמור ולנוכח העלייה החדה בכמות הכלואים בתקופת המלחמה, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו לקידום צעדים נוספים, נוסף על הצעדים המפורטים לעיל, אשר צפויים להוסיף אלפי מקומות כליאה עד לתום שנת 2024. במסגרת זו, מבוצעת הסבת שטחים ציבוריים למקומות כליאה נוספים במיתקני כליאה ביטחוניים, ושירות בתי הסוהר פועל להסבה והשמה של מקומות כליאה נוספים. כמו כן, ביום ט' בניסן התשפ"ד (17 באפריל 2024) קיבלה הממשלה את החלטה מס' 1712 שעניינה "שינוי סדרי העדיפויות הממשלתיים לטובת הקמת מקומות כליאה לאור מלחמת חרבות ברזל" אשר במסגרתה הוחלט, בין השאר, לפעול להוספת כאלף מקומות כליאה.

הצעדים והפעולות האמורים צפויים להוסיף כ-2,000 מקומות כליאה במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר עד לתום שנת 2024.

ואולם, בעת הזו, אין בפעולות המקודמות כדי לתת מענה לעלייה המהירה והחדה בכמות הכלואים בשל המעצרים הרבים בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" שעורנה נמשכת. על כן, יש חשיבות בהמשך קידום פעולות וצעדים אשר יש בהם כדי לסייע בהתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

בהתאם לנתונים שהתקבלו משירות בתי הסוהר, במשך החודשים שבהם יושם ההסדר, מיום ט' באדר ב' התשפ"ד (19 במרץ 2024) עד יום י"א באייר התשפ"ד (19 במאי 2024), אושרה יציאתם של 148 אסירים לחופשה מיוחדת בהתאם לחוק. נתונים אלה מלמדים כי מספר האסירים שאושרה להם חופשה מיוחדת נמוך מהערכותיהם של גורמי המקצוע בעת גיבוש ההסדר.

ואולם לעמדת גורמי המקצוע יש חשיבות בהארכת הוראת השעה כיוון שיש בה כדי לסייע, במידה מסוימת, בהתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר (אף על פי שהשפעתו של החוק על הפחתת הצפיפות בבתי הסוהר מצומצמת).

על כן, במסגרת הצעת החוק מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה עד יום י"ד בחשוון התשפ"ה (15 בנובמבר 2024).

במסגרת החוק התווסף לפקודת בתי הסוהר סעיף המקנה סמכות לנציב בתי הסוהר, או לסוהר בכיר בדרגת גונדר שהוא הסמך לעניין זה, בתנאים שייראו לשר בהתאם לסמכותו לפי סעיף 36(א) לפקודה, לתת לאסיר, בשל מצב החירום השורר במדינה, חופשה מיוחדת שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים.

ההסדר האמור חל על אסיר שהוא אזרח או תושב ישראל, שיתרת מאסרו אינה עולה על ארבעים וחמישה ימים.

נוסף על כך, כדי לאזן בין הצורך הדחוף והמיידי בהמשך קליטת עצורים נוספים במיתקני הכליאה כדי להפחית את הצפיפות במיתקני הכליאה, ובין הבטחת שיקולים שעניינם שמירה על אינטרסים מוגנים אחרים ובראשם שמירה על שלום הציבור, ביטחון וחיוק תחושת הביטחון, הוחרגו מהסדר זה אסירים שהוחרגו ממנגנון השחרור המינהלי, כמפורט בסעיפים 68(ג) ו-71(ג) לפקודת בתי הסוהר וכן אסירים שהורשעו בעבירות לפי סעיפים 406, 407, 413 או 1413 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

הוצאת אסירים לחופשה כאמור היא בכפוף לבחינה פרטנית של כל אסיר, ולאחר שנשקלו כלל השיקולים הרלוונטיים לעניין, בשים לב למידת הסיכון לשלום הציבור כתוצאה מאישור חופשה מיוחדת כאמור. עוד יצוין כי במסגרת ההסדר נקבעה מגבלה ולפיה לא תינתן חופשה מיוחדת אלא לאסיר שנשא לפחות מחצית מתקופת המאסר שנגזרה עליו. זאת, כדי למנוע מצב שבו תקופת המאסר שירצה האסיר תהיה קצרה באופן בלתי סביר מן התקופה שנגזרה עליו.

יצוין כי נוסף על החוק האמור, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פועלים לקידום צעדים ופעולות נוספים לצורך סיוע בהגדלת מרחבי הכליאה ומרחב המחיה במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, לרבות הצעדים האלה:

- * השלמת אכלוס מקומות הכליאה שנוספו במיתקני הכליאה "אלה" מכוח החלטת ממשלה מס' 291 מיום י"ב באב התש"פ (2 באוגוסט 2020).
- * יישום החלטת ממשלה מס' 1903 מיום כ"ח בתשרי התשפ"ג (23 באוקטובר 2022), ובכלל זה קידום הרחבת מיתקני הכליאה "מעשיהו" ו"צלמון" כך שיתווספו מסוף שנת 2024 עד סוף שנת 2027 בהדרגה מאות מקומות כליאה בשטחם (מקומות כליאה רבים מתוכם צפויים להתווסף כבר בסוף שנת 2024).

